בַּר נָשׁ אוֹקִיד בְּשַׁבָּת אָמַר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא אֲנָא הֲוֵיתִי מְכַבֶּה לְנוּרָא דְּלָא אוֹקִיד, וְאַתּוּן מוֹקְדִין לֵיהּ, בְּגִין דָּא 'לֹא תְבַעֲרוּ אֵשׁ'' וְגוֹ' (תיקו"ז סט:). גַּם כִּי שַׁבָּת נִקְרָא עֹנֶג אֵין רָאוּי לָדוּן הַמְחֻיָּב בּוֹ, שֶׁאִם הַשַּׁבָּת מְחֻלָּל עַל סָפֵק חַי סָפֵק מֵת, אֵינוֹ דִּין שֶׁיִּתְחַלֵּל עַל וַדַּאי מֵת (טעמי מצות (לר"מ הכבלי) לא תעשה סו).

סנהדרין ל"ה.: יבמות ו: רמב"ם ה' שבת פכ"ד, ספר המצוות ל"א תעשה שכ"ב, סמ"ג ל"אוין ס"ז.

פָּרָשַׁת וַיִּקְרָא יֵשׁ בָּהּ י"א מִצְוֹות עֲשֵׂה וְה' מִצְוֹות לֹא תַעֲשֶׂה

מִצְוָה קטו

דִּין קָרְבַּן עוֹלָה (מִצְוַת עֲשֵׂה מ"ח)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לַעֲשׂוֹת מַעֲשֵׂה קָרְבַּן הָעוֹלָה כְּמִשְׁפָּטָהּ, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא א, ג) **'אִם עֹלָה קָרְבָּנוֹ מִן הַבָּקָר זָכָר תָּמִים יַקְרִיבֶנּוּ'.**

משנה הלכות

שלא לעשות דין בשבת, ואם עברו וציוו לשרוף בשבת עברו על לאו זה, ואין לוקין עליו שאין בו מעשה אלא אם כן שרפוהו בידיהם (חינוך). ודורשי רמזים אמרו 'לא תבערו אש' של מחלוקת 'ביום השבת' שאז כולם יושבים בבתיהם ויכולים ח"ו לדבר לשון הרע ולהרבות במחלוקת. ובסמ"ג מסיים 'אמרינן במדרש (בר"ר יא, ב) 'ויברך אלקים את יום השביעי' (בראשית ב, ג), ברכו בטעם תבשילין, ברכו באור פניו שמאירים פני שומרי שבת ביום השבת, ברכו שאין לו זוג, שאין עושין ב' ימים שבת, ברכו שאינו נדחה, אבל ימים טובים נדחים על ידי עיבור'.

קטו) מעשה העולה. ג' מיני עולות הן. יש באים בנדרים, ויש בנדבות, ויש עולות חובות. עולה באה מכל מיני בהמה בקר וצאן, מן הזכרים ולא נקבות[א]. ורק תמימין[ב]. מיום השמיני והלאה ירצה לקרבן, ומצוה מן המובחר מיום שלשים והלאה[ג]. שחיטתה בצפון העזרה[ד], וכשדלתות ההיכל פתוחין, שחטה ודלתות נעולים פסולה[ה] וכשרה בזר[ו]. כהן מקבל דמה בכלי שרת[ז] בצפון[ח],

קטו) א. רמב"ם הל' מעשה הקרבנות פ"א ה"ח. **ב.** רמב"ם הל' איסורי מזבח פ"א ה"א. **ג.** שם הל' מעשה הקרבנות שם הי"ב. **ד.** שם פ"ה ה"ב-ג. **ה.** משנה למלך שם פ"ה ה"ה. ותוי"ט תמיד פ"ג מ"ז. ומנחת חינוך. **ו.** רמב"ם הל' פסולי המוקדשין פ"א ה"א. הל' מעשה הקרבנות פ"ה ה"א. **ז.** רמב"ם הל' כלי מקדש פ"א הי"ג. הל' מעשה הקרבנות שם. **ח.** שם הל' מעשה הקרבנות שם ה"ב.

מִשְׁפַּרְשֵׁי הַמִּצְוָה. שֶׁאַל יַעֲלֶה עַל דַּעַת בְּנֵי אָדָם שֶׁכָּל שֶׁלֹּא יַעֲשֶׂה רַע בְּפֹעַל אֵין בּוֹ עָוֹן עַל מַחֲשָׁבוֹת וְתוֹעֵבוֹת בְּלִבּוֹ, כִּי הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ יוֹדֵעַ מַחְשְׁבוֹת לִבּוֹ וּמַכִּיר רַע מַחֲשַׁבְתּוֹ, וְסוֹף מַעֲשֶׂה בְּמַחֲשָׁבָה תְּחִלָּה, וְלָכֵן צִוָּה לְהָבִיא קָרְבַּן עוֹלָה עָלָיו. וְכָתַב הָאִבְּן עֶזְרָא (ויקרא א, ד) דְּלָכֵן נִקְרֵאת 'עוֹלָה', שֶׁבָּאָה עַל הָעוֹלָה עַל הַלֵּב. וְהָעוֹלָה בָּאָה כֻּלָּהּ כָּלִיל. וְאָמְרוּ בַּגְּמָרָא (זבחים ז:) דְּעוֹלָה דּוֹרוֹן הִיא. וְהוּא כְּמָשָׁל לִשְׁנֵי בְּנֵי אָדָם שֶׁהֵבִיאוּ דּוֹרוֹן לַמֶּלֶךְ, אֶחָד אוֹהֲבוֹ וְאֶחָד אוֹיְבוֹ, הַדּוֹרוֹן שֶׁל אוֹהֲבוֹ אוֹכֵל אוֹתוֹ הַמֶּלֶךְ כֻּלּוֹ לְהַרְאוֹת שֶׁקִּבְּלוֹ בְּסֵבֶר פָּנִים יָפוֹת, וְדוֹרוֹן אוֹיְבוֹ אוֹכֵל מְעַט מִמֶּנּוּ לְהַרְאוֹת שֶׁמָּחַל מְעַט עַל עֲוֹנוֹ, וְאֵינוֹ אוֹיֵב לוֹ כְּמִקֶּדֶם, וְהַשְׁאָר נוֹתֵן לַעֲבָדָיו לֶאֱכֹל. וְכֵן זֶה שֶׁהִרְהֵר בַּעֲבֵרָה וְלֹא בְּפֹעַל, וְחָזַר מִיָּד, בֵּין אוֹהֲבֵי הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ יֵחָשֵׁב, אֲבָל

משנה הלכות

וזורק שתי מתנות שהן ארבע (כמין גאם) על מזבח החיצון, למטה מחוט הסיקרא, בקרן מזרחית צפונית, ומערבית דרומית[ט] מפשיטה ומנתחה אברים שלמים', מעלה הנתחים לכבש, ומולחן שם, מסיר גיד הנשה מן הירך וזורקו על שפך הדשן[יא] ומקטיר הנתחים כולה כליל[יב]. העור מתחלק לכהנים[יג].

דיני הבעלים. כל ישראל יכולים להביא עולות חוץ מן הרשע, או מחלל שבת בפרהסיא, שאין מקבלין מהם, עיין בגמרא (חולין ה.) וברמב"ם[יד]. הבעלים סומכין על ראשו בכל כוחם ואומרים וידוי, ומתודה על עשה ולא תעשה שניתק לעשה, ואם אין בידו עוון אומר עליו דברי שיר, אלא שאין אדם בישראל שאינו מחויב עשה[טו].

שאר דיני הקרבתה. ולשם ששה דברים הזבח נזבח, לשם זבח (היינו עולה) ולשם זובח (היינו הבעלים) ולשם השם ולשם אישים, ולשם ריח, ולשם ניחוח, וסתמן לשמן[טז]. וצריכין להביא נסכין מנחה ויין מן החולין[יז], וקרבים ביום ולא בלילה[יח].

עולת העוף. יש עוד עולת העוף והוא תור או בני יונה. זה מעשהו, כהן עולה על הכבש ופנה לסובב, בא לו לקרן דרומית מזרחית, ומולק בציפרנו ממול ערפו[יט] וחותך המפרקת וחוט השדרה בלא רוב בשר, שאם חתך רוב בשר הרי הוא כמתה קודם שהגיע לסימנים, מולק שני סימנים לגמרי[כ]. ומבדיל הראש מן הגוף, לא הבדיל פסולה, וממצה דם הראש על קיר המזבח למעלה מחוט

ט. שם, ה"ו. **י.** רמב"ם שם פ"ו ה"א, ועיין שם הי"ט. **יא.** שם ה"ד. **יב.** שם פ"ה ה"ו, ופ"ו ה"א. **יג.** שם פ"ה הי"ט. **יד.** הל' מעשה הקרבנות פ"ג ה"ג-ד. **טו.** שם הי"ג- ט"ו. ועיין זבחים ז. **טז.** רמב"ם שם פ"ד הי"א. **יז.** שם פ"ב ה"א-ב, והי"ג. **יח.** שם פ"ד ה"א. **יט.** שם פ"ו ה"כ. **כ.** שם הכ"ג.

חַטָּאת שֶׁבָּא עַל חֵטְא שֶׁחָטָא בְּפֹעַל נֶאֱכָל קָצָת וְהַשְּׁאָר נֶאֱכָל לַכֹּהֲנִים שֶׁהֵם עֲבָדָיו. וְהַשְּׁלָמִים שֶׁהֵם לְהַטִּיל שָׁלוֹם, לְפִיכָךְ כְּאוֹהֲבִים שֶׁאוֹכְלִים כֻּלָּם הַפְּעוּדָה בַּחֲבוּרָה עַל שֻׁלְחָן אֶחָד, הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ וְהַכֹּהֲנִים וְהַבְּעָלִים, לְהוֹרוֹת שֶׁהוּא אָהוּב לְכֻלָּם (תולדות יצחק (קארו) פר' ויקרא ד"ה והיתר הספק השלישי).

זבחים נג: רמב"ם הל' מעשה הקרבנות פ"ז, ספר המצוות מצות עשה ס"ג, סמ"ג עשין קפ"ו.

מִצְוָה קטז

דִּין קָרְבַּן מִנְחָה (מִצְוַת עֲשֵׂה מ"ט)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לַעֲשׂוֹת הַמִּנְחָה כְּמִשְׁפָּטָהּ הָאָמוּר בַּתּוֹרָה, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא ב, א) 'וְנֶפֶשׁ כִּי תַקְרִיב מִנְחָה', וּכְתִיב (שם, ה) 'וְאִם מִנְחָה עַל הַמַּחֲבַת', וּכְתִיב (שם, ז) 'וְאִם מִנְחַת מַרְחֶשֶׁת'. וְעִנְיַן הַמְּנָחוֹת הוּא קָרְבָּן הַבָּא מִמִּינֵי קְמָחִים.

משנה הלכות

הסיקרא[כא]. סופגו במלח וזורקו, בא לו לגוף ומסיר הזפק, והעור שלו עם הנוצה ובני מעיים היוצאים עמה, ומשליכן לבית הדשן[כב]. ומשסע אותו בכנפיו בידו ואינו מבדיל, נותן עליו מלח וזורקו על גבי האישים, אם הבדיל כשר[כג]. ונוהג בזמן המקדש שיבנה במהרה בימינו ובזכרי כהונה.

קטז) י"ב מיני מנחות. י"ב מיני מנחות הן, ג' באות בשביל ציבור, ואלו הן עומר בפסח, שתי הלחם בעצרת, לחם הפנים בכל שבת[א]. וט' של יחיד, א) מנחת חוטא שמביא העני להקריב כשחייב חטאת ולא תגיע ידו. ב) מנחת סוטה, והיא מנחת קנאות. ג) מנחה שמקריב כל כהן כשנתחנך לעבודה, ונקראת מנחת חינוך. ד) מנחה שמקריב כהן גדול בכל יום, והיא הנקראת חביתין. ה) מנחת סולת הבאה בנדר ונדבה. ו) מנחת מחבת הבאה בנדר ונדבה. ז) מנחת מרחשת הבאה בנדרים ונדבות. ח) מנחת מאפה תנור והיא חלות הבאות בנדרים ונדבות. ט) מנחת מאפה תנור רקיקין ובאה בנדרים ונדבות[ב]. מנחות אלו מהן מסולת חטין, ומהן משעורים, ומהן שנאכלות לכהנים חוץ מן הקומץ, ומהן שנשרפות כולן, וכולן באות מצה, לבד משתי הלחם שבאות חמץ[ג].

הבאתן. סדר הבאתן, אדם מביא סולת מביתו בכלי כסף או זהב או של מתכות ומוליכה לכהן, הכהן קומץ בראשי אצבעותיו

כא. שם ה"כ. **כב.** שם הכ"א. **כג.** שם הכ"ב. **קטז) א.** רמב"ם מעשה הקרבנות פי"ב ה"ג. **ב.** שם ה"ד. **ג.** שם ה"ב-ג וה"ט והי"ד.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. בָּא לְהוֹרוֹת לָנוּ שֶׁבְּטֹהַר הַמַּחֲשָׁבָה אֲפִלּוּ דָּבָר מוּעָט עוֹשֶׂה בּוֹ נַחַת רוּחַ לְיוֹצְרוֹ, וְעַל זֶה אָמְרוּ רַז"ל (מנחות קי.) 'אֶחָד הַמַּרְבֶּה וְאֶחָד הַמַּמְעִיט וּבִלְבַד שֶׁיְּכַוֵּן לִבּוֹ לַשָּׁמַיִם'. וְאָמְרוּ רַז"ל (מנחות קד: תנחומא ויקרא ה) שֶׁ'אָמַר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מַעֲלֶה אֲנִי עָלָיו כְּאִלּוּ הִקְרִיב נַפְשׁוֹ'. וּכְמוֹ הַגֵּר שֶׁהַכֹּל נֶהֱנִים מִמֶּנּוּ, לָהֲכִי מִנְחָה בַּצָּהֳרַיִם בְּשָׁעָה שֶׁיִּצְחָק יָצָא לָשׂוּחַ בַּשָּׂדֶה אָז תִּקְרַב הַמִּנְחָה (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) מצוה מח). וְטַעַם לַחֲמִשָּׁה מִינֵי טִגּוּן בַּמִּנְחָה, אָמְרוּ רַז"ל (מנחות שם) 'אָמַר רַבִּי יִצְחָק מַה נִּשְׁתַּנָּה מְנָחוֹת שֶׁנֶּאֶמְרוּ בָּהֶן חֲמִשָּׁה מִינֵי טִגּוּן, מָשָׁל לְמֶלֶךְ בָּשָׂר וָדָם שֶׁעָשָׂה לוֹ אוֹהֲבוֹ סְעוּדָה, אָמַר לוֹ עֲשֵׂה לִי חֲמִשָּׁה מִינֵי טִגּוּן'. וְהֵם כְּנֶגֶד הָאָבוֹת לִזְכֹּר זְכוּתָן, סֹלֶת כְּנֶגֶד אַבְרָהָם, שֶׁנֶּאֱמַר (בראשית יח, ו) 'מַהֲרִי שְׁלֹשׁ סְאִים קֶמַח סֹלֶת'. מַרְחֶשֶׁת כְּנֶגֶד יִצְחָק, שֶׁנֶּאֱמַר (שם כז, ד) 'וַעֲשֵׂה לִי מַטְעַמִּים', וְהָעִקָּר הוּא הַלֶּחֶם, כִּי מִינֵי טִגּוּן הַנַּעֲשִׂים לְמַטְעַמִּים נַעֲשִׂים בְּמַרְחֶשֶׁת. מַחֲבַת כְּנֶגֶד יַעֲקֹב, שֶׁנֶּאֱמַר (שם כח, כ) 'וְנָתַן לִי לֶחֶם לֶאֱכֹל'. ב' מִינֵי מַאֲפֶה תַּנּוּר, חַלּוֹת וּרְקִיקִין, נֶגֶד יוֹסֵף וְאָחָיו, שֶׁנֶּאֱמַר בָּהֶם (שם לז, כה) 'וַיֵּשְׁבוּ לֶאֱכָל לָחֶם' (תורת העולה לרמ"א ח"ב פכ"ז).

מנחות פ"ה-ו ופ"ט, רמב"ם הל' מעשה הקרבנות פי"ג, ספר המצוות מצות עשה פ"ז, סמ"ג עשין קפ"ז.

משנה הלכות

על המזבח ונותן עליו לבונה ומלחו, ומקטיר הקומץ במזבח, והשאר נאכל לכהנים[ה]. מנחת סולת נותן שמן בכלי, ואחר כך סולת, ואחר כך עוד פעם שמן על הסולת ובולל, סך הכל לוג שמן לעשרון, ונותן לבונה[ו]. הבלילה ויציקה כשרים בזר[ז]. אינו קומץ פחות משני זיתים[ח], ואם אין ידו מחזקת שתי זיתים אינו קומץ כלל[ט].

פרטי דינים. ריבה שַׁמְנָה או לבונתה עד שני לוגין ושני קומצין פסול, פחות מכן לרמב"ם[י] כשר, ולרש"י[יא] פסול, ועיין בתוספות

ד. בראשית כד, סג. **ה.** שם פי"ג הי"ב. **ו.** שם ה"ה. **ז.** שם הל' פסולי המוקדשין פי"א ה"ז. **ח.** שם הל' מעשה הקרבנות פי"ג הי"ד. **ט.** עיין ירושלמי ריש פ"ב דיומא, והובא במשנה למלך שם, ובמנחת חינוך. **י.** הל' פסולי המוקדשין פי"א ה"ט. **יא.** מנחות יא. ד"ה חיסר.

מִצְוָה קיז

שֶׁלֹּא לְהַקְטִיר שְׂאוֹר וּדְבַשׁ (לא תַּעֲשֶׂה ס"ח)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לְהַקְטִיר שְׂאוֹר וּדְבַשׁ לְגַבֵּי מִזְבֵּחַ, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא ב, יא) 'כִּי כָל שְׂאֹר וְכָל דְּבַשׁ לֹא תַקְטִירוּ מִמֶּנּוּ אִשֶּׁה לַה''.

וְהָרַמְבַּ"ן וְרַשְׁ"י וּסְמַ"ג וְרַבֵּנוּ יִצְחָק מָנוּ לְהוּ לִשְׁנֵי לָאוִין, שְׂאוֹר וּדְבַשׁ.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. דִּשְׂאוֹר וּדְבַשׁ הֵם שְׁנֵי הַפָּכִים, שְׂאוֹר הוּא חָמֵץ יוֹתֵר מִדַּאי, וּדְבַשׁ מָתוֹק בְּיוֹתֵר. וּשְׁנֵיהֶם קִיצוֹנִים, וְלֹא בָּהֶם בָּחַר ה', כִּי אֵיזֶה הוּא דֶּרֶךְ יָשָׁר שֶׁיָּבֹר לוֹ הָאָדָם כָּל שֶׁהוּא תִּפְאֶרֶת לוֹ מִן הָאָדָם וְתִפְאֶרֶת לוֹ מֵעוֹשֶׂיהָ (עיין אבות פ"ב מ"א), וּשְׁבִיל הַזָּהָב הוּא

משנה הלכות

יום טוב[יב]. אין בין מחבת למרחשת אלא שמרחשת יש לה שפה, והבצק רך, ומחבת אין לה שפה, והבצק שאופין בה קשה[יג]. לשין את הסולת בפושרין וכהנים זריזים הן ומשמרין שלא יחמצו[יד]. אופין כל עשרון י' חלות[טו]. מנחת כהן אינה נקמצת דכולה כליל, מנחת ישראל השיריים נאכלים בעזרה לזכרי כהונה[טז]. ונוהג בזמן הבית בזכרי כהונה הראוים להקריב.

קיז) מה הן דבש ושאור. דבש הוא שם כולל לדבש דבורים, ודבש תמרים, וכן מוהל היוצא מן פירות המתוקים[א]. ומכלל המצוה שלא לתת ממנו בפיטום הקטורת[ב]. ושאור כולל חמץ בהדיא[ג].

יוצאים מן הכלל. לא היה שום קרבן בבית המקדש משאור ודבש חוץ משתי הלחם בשבועות שבאו שאור שנאמר (ויקרא כג, יז) 'חמץ תאפינה', וכתיב (שם ב, יב) 'קרבן ראשית תקריבו אותם לה'' וקרבן ראשית היינו שתי הלחם, והביכורים מן הדבש כגון ביכורי תאנים ותמרים.

שיעור האסור. שיעור הקטרה בכזית[ד] והרמב"ם[ה] כתב שאיסורן בכל שהוא שנאמר 'כי כל', והסמ"ג (לאוין מצוה שי"ח) כתב 'ותניא במנחות שאור ודבש לא תקטירו, אין לי אלא כולו מקצתו מנין, תלמוד לומר 'כל', עירובו מניין תלמוד לומר 'כי כל', מקצתו פירש אביי חצי זית, ורבא פירש חצי

יב. מנחות פ"א מ"ג, ופ"ג מ"ב. **יג.** רמב"ם הל' מעשה הקרבנות פי"ג ה"ז. **יד.** שם פי"ב הכ"א. **טו.** שם פי"ג ה"י. **טז.** שם פי"ב ה"ט. **קיז) א.** חינוך, משנה למלך הל' איסורי מזבח פ"ה ה"א. **ב.** רמב"ם שם ה"ב, וכסף משנה שם. ובהל' כלי מקדש פ"ב ה"ח, ועיין מנחת חינוך. **ג.** מנחת חינוך ע"פ רישא דקרא 'כל המנחה אשר תקריבו לה' לא תעשה חמץ כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו' וגו'. **ד.** מנחת חינוך ע"פ סוגית הש"ס במנחות נח. **ה.** הל' איסורי מזבח פ"ה ה"א.

דֶּרֶךְ הַמְּצָעַ. וְעַל דֶּרֶךְ זֶה אָמְרוּ גַּם כֵּן (דברים ד, ב) 'לֹא תֹסִפוּ וְלֹא תִגְרְעוּ', וְדָרְשׁוּ זַ"ל (עיין סנהדרין כט.) לֹא תוֹסִיפוּ בִּשְׁבִיל שֶׁלֹּא תִגְרְעוּ. דְּמִן הַטֶּבַע הַנּוֹטֶה לְצַד אֶחָד מְגָרֵעַ מִצַּד הַשֵּׁנִי, וְלָכֵן צִוְּתָה הַתּוֹרָה 'כָּל שְׂאֹר וְכָל דְּבַשׁ לֹא תַקְטִירוּ מִמֶּנּוּ אִשֶּׁה לַה'". וּבָזֶה מוּבָן פֵּרוּשׁ הָרַמְבַּ"ן זַ"ל (ויקרא כג, יז) וְזֶה לְשׁוֹנוֹ, 'וּבַעֲבוּר שֶׁהַקְּרְבָּנוֹת לָרָצוֹן לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ הַנִּכְבָּד, לֹא יוּבָא מִן הַדְּבָרִים הַמְּתוּקִים לְגַמְרֵי כְּמוֹ הַדְּבַשׁ, רַק מִן הַמְּזוּגִים, כְּמוֹ שֶׁאָמְרוּ רַזַ"ל (עיין בר"ר יב, טו) בִּבְרִיאַת הָעוֹלָם שִׁתֵּף מִדַּת הָרַחֲמִים בְּמִדַּת הַדִּין וּבָרָאוֹ', עַד כָּאן לְשׁוֹנוֹ (ועיין ריקאנטי פר' ויקרא ד"ה כל המנחה). וְהוּא עַל דֶּרֶךְ הַנַּ"ל. גַּם כִּי שְׂאוֹר וּדְבַשׁ מַגְבִּיהִים עַצְמָם בְּטִבְעָם, וְקָרְבָּן צָרִיךְ הַכְנָעָה כְּדֵי שֶׁיִּהְיֶה לְרָצוֹן, וְאֵין קַטֵּגוֹר נַעֲשֶׂה סַנֵּגוֹר

(טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה סז).

מנחות נח. רמב"ם הל' איסורי מזבח פ"ה, ספר המצוות לא תעשה צ"ח, סמ"ג לת"ת צ"ה, סמ"ג לאוין שי"ח שי"ט, יראים שפ"ז.

משנה הלכות

קומץ. ועיין כסף משנה ולחם משנה ושער המלך בהל' חמץ ומצה (פ"א ה"ה), ולחם משנה בהל' מעשה הקרבנות (פי"ג הי"ד).

על איזו הקטרה חייב. ואינו חייב אלא המקטיר לשם קרבן[ו], הקטירן לשם עצים פטור[ז]. המקטיר על הכבש חייב דאתרבי כבש כמזבח[ח], ולרמב"ם[ט] אם הקטיר שאור ודבש כאחד אינו לוקה אלא אחת, ולהרמב"ן' ודעימיה לוקה שתים. והמעלה משאור ודבש על גבי המזבח יש בו משום שאור, ומשום דבש, ומשום עירוב שאור, ומשום עירוב דבש, ומשום כל שממנו לאישים, ומשום 'ואל המזבח לא יעלו' (ויקרא שם), ואינו לוקה אלא אחת[יא]. ונוהג בזמן הבית בזכרי כהונה הראוים לעבודה.

ו. רמב"ם הל' איסורי מזבח פ"ה ה"א. **ז.** שם ה"ג. **ח.** שם ה"ד. **ט.** שם ה"א. **י.** ספר המצוות שורש ט'.
יא. עיין רמב"ם שם ה"א, ועיין כסף משנה ממנחות נח:

מִצְוָה קיח

שֶׁלֹּא לְהַשְׁבִּית מֶלַח מֵעַל הַקָּרְבָּן (לֹא תַּעֲשֶׂה ס"ט)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לִבְנֵי אַהֲרֹן שֶׁלֹּא לְהַשְׁבִּית מֶלַח מֵהַקָּרְבָּנוֹת, כְּלוֹמַר שֶׁלֹּא יַקְרִיבוּ שׁוּם קָרְבָּן אוֹ מִנְחָה בְּלִי מֶלַח, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא ב, יג) 'וְלֹא תַשְׁבִּית מֶלַח בְּרִית אֱלֹקֶיךָ מֵעַל מִנְחָתֶךָ', וּכְתִיב (שם) 'עַל כָּל קָרְבָּנְךָ תַּקְרִיב מֶלַח'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. שֶׁאֵינוֹ מִדֶּרֶךְ כָּבוֹד בְּקָרְבַּן הַשֵּׁם שֶׁיִּהְיֶה תָּפֵל בְּלִי מֶלַח, הֲלֹא לְאָדָם אֵינֶנּוּ מַאֲכִיל כָּל דָּבָר שֶׁיֹּאכַל בְּלִי מֶלַח, וְלִמְדָה תּוֹרָה דֶּרֶךְ אֶרֶץ, דְּמַלְכוּתָא דְאַרְעָא כְּעֵין מַלְכוּתָא דִרְקִיעָא, עַל דֶּרֶךְ הַכָּתוּב (מלאכי א, ח) 'הַקְרִיבֵהוּ נָא לְפֶחָתֶךָ' (רבינו בחיי ויקרא ב, יג). גַּם כִּי הַמֶּלַח מְמַתֵּק וּמַטְעִים הַבָּשָׂר, כֵּן הַחוֹטֵא יִהְיוּ מַעֲשָׂיו מְתוּקִים לִפְנֵי יוֹצֵר כֹּל כְּשֶׁעָשָׂה תְּשׁוּבָה. וּכְמוֹ שֶׁהַמֶּלַח לֹא נִפְסָד וּבְרִית כְּרוּתָה לוֹ מִשֵּׁשֶׁת יְמֵי בְּרֵאשִׁית[א], כֵּן הַשָּׁב בְּכָל נַפְשׁוֹ לֹא יַפְסִיד וְלֹא יֹאבַד לֹא בָּזֶה וְלֹא בַּבָּא, וְתִהְיֶה נַפְשׁוֹ קַיֶּמֶת לָעַד.

משנה הלכות

קיח) העשה והלאו. מצות עשה למלוח כל קרבן שיקריב לה', והעובר ולא מלח עובר בעשה ולא תעשה[ב]. ומצוה למולחה כדרך שמולחין לצלי, ובדיעבד בכל שהוא ואפי' בגרגיר אחד מלח כשר[ג]. ומצוה להביא מלח סדומית, או מלח אסתרוקנית, שחופרין מן הקרקע[ד]. ודוחה את השבת[ה].

איזה קרבנות מולחים. וכל הקרב למזבח צריך מלח חוץ מיין הנסכים, והדם, והעצים, וקרבן עצים[ו]. ונחלקו הפוסקים[ז] אם קטורת בעי מלח. ניסוך המים בחג לא בעי מלח[ח]. יין נדבה בעי מלח[ט].

שאר פרטים. כתב הרמב"ן (ויקרא ב, יא) דמליחה כשרה בזר, ודברי הרמב"ם סותרים ממה שכתב בהל' מאכלות אסורות (פ"ט ה"ה) למה שכתב בהל' פסולי המוקדשין (פי"א ה"ז), ועיין שער המלך[י]. המלח שמלחו בו הקרבנות, בא משל ציבור[יא]. עבר ולא מלח

קיח) א. עיין רש"י ויקרא ב, יג. **ב.** רמב"ם הל' איסורי מזבח פ"ה הי"א-י"ב. **ג.** שם הי"א. **ד.** מנחות כא. והובא במשנה למלך שם ובמנחת חינוך. **ה.** שם. **ו.** רמב"ם שם הי"א. **ז.** כסף משנה ולחם משנה שם, ועיין מנחת חינוך. **ח.** מנחת חינוך. **ט.** רמב"ם הל' מעשה הקרבנות פט"ז הי"ד וכסף משנה שם. **י.** הל' יו"ט פ"ג ה"ד, כמצויין במנחת חינוך. **יא.** רמב"ם הל' איסורי מזבח שם הי"ג.

וְאָמְרוּ חֲזַ"ל (ברכות ה.), 'נֶאֱמַר בְּרִית בְּמֶלַח, וְנֶאֱמַר בְּרִית בְּיסוּרִין, כְּשֵׁם שֶׁהַמֶּלַח מְמַתֵּק כָּךְ הַיסוּרִין מְמָרְקִין עֲוֹנוֹתֵיהֶם שֶׁל יִשְׂרָאֵל וּמוֹחֲלִין לוֹ' (עיין טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה סח).

מנחות יט: רמב"ם הל' איסורי מזבח פ"ה, ספר המצוות לא תעשה צ"ט ומצות עשה ס"ב, סמ"ג לאוין ש"כ ועשין קע"ט.

מִצְוָה קיט

לְהַקְרִיב מֶלַח עַל כָּל הַקָּרְבָּנוֹת (מִצְוַת עֲשֵׂה נ')

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְמָלֹחַ כָּל קָרְבָּן וְכָל הַנִּקְרָב לַמִּזְבֵּחַ, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא ב, יג) 'עַל כָּל קָרְבָּנְךָ תַּקְרִיב מֶלַח'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כְּבָר כָּתַבְתִּי (במצוה קי"ח) וּמִשָּׁם תִּקָּחֵנּוּ. וְהָרַמְבַּ"ם (מו"נ ח"ג פמ"ו) כָּתַב בְּטַעַם הַמֶּלַח כִּי מִנְהַג עוֹבְדֵי עֲבוֹדָה זָרָה הָיָה לְהַרְחִיק הַמֶּלַח מִן הַקָּרְבָּנוֹת, וּמָאֲסוּ וְלֹא הִקְרִיבוּ כְּלָל מִפְּנֵי שֶׁהַמֶּלַח בּוֹלֵעַ הַדָּם, וּכְדֵי לַהֲרֹס כַּוָּנָה זוֹ צִוְּתָה הַתּוֹרָה לְמָלֹחַ כָּל קָרְבָּן (רבינו בחיי ויקרא ב, יג. ועיין עיר מקלט (לידא) מצוה קכ). **גַּם כִּי** הַמֶּלַח תְּחִלָּתוֹ מַיִם, וְתוֹלְדָתוֹ לְרַוּוֹת הָאָרֶץ עַל יְדֵי הַמָּטָר וּלְהוֹלִידָהּ וּלְהַצְמִיחָהּ, וּבְכֹחַ הַשֶּׁמֶשׁ הַמַּכָּה בָּהֶם יֵעָשֶׂה מֶלַח

משנה הלכות

לוקה, ואף על פי שלוקה הקרבן כשר חוץ מן המנחה[יב]. ונוהג בזמן הבית בזכרי כהונה הראויים להקריב.

קיט) מצות עשה למלוח כל קרבן, ועיין מצוה קי"ח וכל זה שייך גם לכאן.

סוכר למליחה. ודע דבהלכות קטנות למהר"ם חאגיז (סי' רי"ח) כתב דמותר למלוח הקרבן עם סוכר דהוא מין מלח, ועיין יו"ד לענין המולח בשר בסוכר[א]. ולפי הטעמים שכתבו הפוסקים במלח להקריב נראה דאין סוכר בכלל. גם כי חולקים עליו הפוסקים בעיקר חידושו.

שאר פרטים. המלח היה נתון בג' מקומות, בלשכת המלח, ועל גבי הכבש, ובראשו של מזבח, בלשכת המלח מולחין עורות קדשים, ועל גבי הכבש היו מולחין האברים, ובראשו של מזבח הקומץ, והלבונה, והמנחות

יב. שם הי"ב. **קיט) א.** עיין בשו"ת הלכות קטנות ובשו"ת דברי חיים.

וְנֶהְפָּךְ טִבְעָם לְהַכְרִית הַזְּרָעִים, שֶׁנֶּאֱמַר 'גְּפְרִית וָמֶלַח שְׂרֵפָה כָּל אַרְצָהּ' (עיין רמב"ן ויקרא שם), אָמְנָם בְּכָל זֹאת יֵשׁ בּוֹ כֹּחַ שֶׁהַנִּמְלָח בּוֹ לֹא יִפָּסֵד לְעוֹלָם וּמַעֲמִידָם וּמַמְתִּיקָם. וְרָמַז גַּם כֵּן שֶׁבְּמָקוֹם שֶׁמַּעַל תְּשׁוּבָה עוֹמֵד אֵין צַדִּיק גָּמוּר יָכוֹל לַעֲמֹד, וְהָבֵן (עיין ריקאנטי פר' ויקרא ד"ה כל המנחה).

מראה המקומות עיין מצוה קי"ח.

מִצְוָה קכ

דִּין פַּר הֶעְלֵם דָּבָר שֶׁל צִבּוּר (מִצְוַת עֲשֵׂה נ"א)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁיַּקְרִיבוּ סַנְהֶדְרֵי גְּדוֹלָה קָרְבָּן אִם טָעוּ וְהוֹרוּ שֶׁלֹּא כַּהֲלָכָה וְעָשׂוּ הַקָּהָל אוֹ רֻבָּם עַל פִּיהֶם, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא ד, יג-יד) 'וְאִם כָּל עֲדַת יִשְׂרָאֵל יִשְׁגּוּ וְנֶעְלַם דָּבָר מֵעֵינֵי הַקָּהָל וְגוֹ'. וְהִקְרִיבוּ הַקָּהָל פַּר בֶּן בָּקָר לְחַטָּאת'.

משנה הלכות

הנשרפות, ועולת העוף[ב]. הקריב בלא מלח הקרבן כשר, חוץ מן המנחה שהמלח מעכב בה[ג]. העובר והקריב בלא מלח לוקה. ונוהג בזמן הבית בזכרי כהונה הראויים לעבוד עבודה.

קכ) הוראת בית דין ומעשה קהל. אין הבית דין מביא קרבן עד שיהיו סנהדרי גדולה של שבעים ואחד, וראש בית דין עמהם בשעה שהורו, ויהיו כולם ראויים להוראה, ויטעו רובם בדבר שהורו בו, ואינם חייבים עד שיורו בפירוש לעם מותרים אתם לעשות[א]. ואינו חייב עד שיעשו הקהל או רובם על פיהם[ד], כלומר שסוברים שבדין הורו, ולא ידעו שטעו[ה]. ואינם חייבים עד שיורו בעבירה שחייבים על זדונה כרת ועל שגגתה חטאת קבוע[ז] ושיורו לבטל מקצת ולקיים מקצת המצוה[ח]. הורו לעקור כל המצוה אינם חייבים בקרבן, דאין זה הוראה אלא שכחה, וכן לא בדבר שהצדוקים מודים בו[ו].

מעשה הקרבן. הפר שמביאים נשרף. הורו בעבודה זרה מחוייבים להקריב פר לעולה ושעיר לחטאת[ז]. שחיטתן בצפון וקיבול דמן בכלי שרת בצפון[ח]. ודמן טעון הזיה על הפרוכת, ועל מזבח הזהב שבהיכל, ד' מתנות על ד' קרנות[ט]. שירי הדם היה

ב. רמב"ם הל' איסורי מזבח פ"ה הי"ג. **ג.** שם הי"ב. **ד.** שם ה"א. **ה.** רמב"ם שם פי"ד ה"ב. **ו.** שם ה"א-ב. **ז.** שם פי"ב ה"א. **ח.** שם הל' מעשה הקרבנות פ"ה ה"ב-ג. **ט.** שם הי"ג.

קכ) א. רמב"ם הל' שגגות פי"ב ה"ב. **ב.** שם ה"א-ב.

מִשֶּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. לְפִי שֶׁהַמַּחֲטִיא אֶת הָרַבִּים צָרִיךְ כַּפָּרָה גְּדוֹלָה, וַאֲפִלּוּ בְּשׁוֹגֵג, כִּי שְׁגָגַת תַּלְמוּד עוֹלָה זָדוֹן (אבות פ"ד מי"ג). וְעַל כֵּן בְּהַגִּיעַ אֶל הַגְּדוֹלִים טָעוּת בְּדָבָר, יָדוּעַ כִּי בְּחֶלְשַׁת הַשֵּׂכֶל אֵרַע לָהֶם שֶׁנִּתְעַוְּרוּ עֵינֵיהֶם וְלֹא רָאוּ וְהֶחֱטִיאוּ אֶת הָרַבִּים כְּדִכְתִיב 'וְנֶעְלַם דָּבָר', וּרְאוּיִים לְחַזְּקוֹ עַל כָּל פָּנִים, עַל כֵּן יָבוֹאוּ אֶל הַבַּיִת אֲשֶׁר שָׁפַע הַשֵּׂכֶל עָלָיו, וְיַעֲשׂוּ מַעֲשֵׂה הַקָּרְבָּן וְיִפָּתְחוּ עֵינֵיהֶם וְיָשִׁיבוּ אֶל לִבָּם וִיבַקְּשׁוּ כַּפָּרָה, וּמִתּוֹךְ מַחֲשֶׁבֶת טָהֳרָה זוֹ יַשְׂגִּיחוּ וְיַשְׂכִּילוּ בְּכָל הוֹרָאָתָם לְעוֹלָם (חינוך). הַקָּרְבָּן בָּא מִשֶּׁל צִבּוּר שֶׁהֵם עָשׂוּ מַעֲשֵׂה הַחֵטְא, וּבְלִי דַּעַת נֶפֶשׁ לֹא טוֹב. וְהַכָּתוּב הֵקֵל עַל הַיְחִידִים שֶׁלֹּא יִצְטָרֵךְ כָּל יָחִיד וְיָחִיד לְהָבִיא קָרְבָּן עַל שִׁגְגָתוֹ, אֶלָּא כָּל שֵׁבֶט וְשֵׁבֶט יָבִיא קָרְבָּן אֶחָד עַל כָּל הַשֵּׁבֶט, שֶׁהַדָּבָר קָרוֹב לְאֵנֶם וְלֹא אֵנֶם גָּמוּר. וְעַל דֶּרֶךְ הַסּוֹד כִּי יֵשׁ לְמַעְלָה ע' סַנְהֶדְרִין וְעָלֶיהָ רֹאשׁ אֶחָד, וְהַמַּשְׂכִּיל יָבִין (מצודת דוד (לרדב"ז) מצוה תכח).

הוריות ב. רמב"ם הל' שגגות פי"ב, ספר המצוות מצות עשה רי"ח, סמ"ג עשין רי"ז.

משנה הלכות

שופך על יסוד מערבי של מזבח החיצון[א], ומקטיר האימורין על גבי מזבח החיצון[ב]. חסר אחד מכל התנאים, הבית דין פטורין מקרבן וכל מי ששגג מביא חטאת קבוע כיחיד ששגג[ג].

מהו קהל. יושבי ארץ ישראל קרויין קהל לענין היכי דבעי רוב קהל, וז' שבטים הוו רוב, היו רק ז' שבטים בארץ ישראל וחטאו ד' שבטים, והם רוב שבטי ארץ ישראל, אמנם הם מיעוט הקהל כגון שהשלשה שבטים מרובים באוכלוסין, אזי לא מיקרי רוב קהל דבעינן דוקא רוב של כל שבטי ישראל. ושבט אחד איקרי קהל, ומנשה ואפרים נחשבו לשבט אחד לענין זה[ד]. ונוהג בזמן הבית בסנהדרי גדולה.

ע"פ משלי יט, ב. **יא.** שם הי"א. **יב.** שם הי"ח. **יג.** שם הל' שגגות פי"ג ה"א. **יד.** שם פי"ב ה"א. ופי"ג ה"ב.

מִצְוָה קכא

דִּין חַטָּאת קָבוּעַ (מִצְוַת עֲשֵׂה נ"ב)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁיָּבִיא הַיָּחִיד קָרְבַּן חַטָּאת קָבוּעַ אִם שָׁגַג בְּאֶחָד מֵהָעֲבֵרוֹת שֶׁזְּדוֹנָן בְּכָרֵת, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא ד, כז-כח) 'וְאִם נֶפֶשׁ אַחַת תֶּחֱטָא בִּשְׁגָגָה מֵעַם הָאָרֶץ וְגוֹ'. וְהֵבִיא אֶת קָרְבָּנוֹ שְׂעִיר עִזִּים'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. בַּעֲבוּר שֶׁמַּעֲשֵׂה בְּנֵי אָדָם נִגְמָרִים בְּמַחֲשָׁבָה וּבְמַעֲשֶׂה, צִוָּה ה' כַּאֲשֶׁר יֶחֱטָא יָבִיא קָרְבָּן וְיִסְמֹךְ יָדָיו עָלָיו כְּנֶגֶד הַמַּעֲשֶׂה, וְיִתְוַדֶּה בְּפִיו כְּנֶגֶד הַדִּבּוּר, וְיִשְׁרֹף בָּאֵשׁ הַקֶּרֶב וְהַכְּלָיוֹת שֶׁהֵם כְּלֵי הַמַּחֲשָׁבָה וְהַתַּאֲוָה, וּכְרָעַיִם כְּנֶגֶד יָדָיו וְרַגְלָיו שֶׁל אָדָם שֶׁעוֹשִׂים כָּל מְלַאכְתּוֹ, וְיִזְרֹק הַדָּם עַל הַמִּזְבֵּחַ כְּנֶגֶד דָּמוֹ וְנַפְשׁוֹ, כְּדֵי שֶׁיַּחְשֹׁב אָדָם בַּעֲשׂוֹת כָּל אֵלֶּה כִּי חָטָא לֵאלֹקִים בְּגוּפוֹ וְנַפְשׁוֹ. וְרָאוּי לוֹ שֶׁיִּשְׁפֹּךְ דָּמוֹ וְיִשְׂרֹף גּוּפוֹ, לוּלֵא חֶסֶד

משנה הלכות

קכא) חטאות היחיד. על שגגת מ"ג עבירות מביא אדם חטאת קבוע, אלא שיש חילוקים בקרבנות, שגג בעבודה זרה מביא עז בת שנתה בין שהוא הדיוט או כהן גדול או מלך הכל שוין בו, שגג באחד משאר עבירות שיש בהם כרת ודוקא לא תעשה, הדיוט מביא שעיר עיזים או נקבה מן הכשבים, מלך מביא שעיר עיזים לחטאת, כהן גדול מביא פר בן בקר לחטאת והוא נשרף[א]. והחילוק בין הקרבנות יורה לכל בר דעת שיש טעם כמוס לכל פרט ופרט וסוד ה' ליראיו.

שגג בחלק מהעבירה. אינו חייב עד שיהא שוגג מתחילה ועד סוף, שגג מתחילה וידע וחזר ושכח ושגג בסוף אינו חייב, מפני שהיתה ידיעה בינתיים, וידיעות מחלקות[ב]. שגג בכרת והזיד בלאו הוה שוגג, כרבי יוחנן[ג], הזיד בכרת ושגג בקרבן לא הוי שוגג[ד]. שגג בכרת והזיד במיתת בית דין חייב קרבן, ועיין במנחת חינוך.

עשה כמה עבירות. עשה עבירה כמה פעמים בהעלם אחד ואחר כך נודע לו, אינו חייב אלא חטאת אחד[ה]. עשה עבירות הרבה כמה פעמים בהעלם אחד, כגון חילל שבת כמה פעמים, או בא על הנדה כמה ביאות, או אכל דם כמה פעמים, ואח"כ נודע לו, חייב על כל שם עבירה קרבן אחד[ו]. וצריך שיודע לו באיזה חטא חטא, כגון שאכל

קכא) א. רמב"ם הל' שגגות פ"א ה"ד. **ב.** שם פ"ב ה"א. **ג.** שבת סט. **ד.** רמב"ם שם ה"ב. **ה.** רמב"ם שם פ"ה ה"א, פ"ו ה"א וה"ט. **ו.** שם פ"ו ה"ד, פ"ז ה"ב.

הַבּוֹרֵא שֶׁלָּקַח מִמֶּנּוּ תְּמוּרָה וְכֹפֶר אֶת הַקָּרְבָּן שֶׁיִּהְיֶה דָּמוֹ תַּחַת דָּמוֹ וְנַפְשׁ תַּחַת נַפְשׁ. וְרָאשֵׁי אֵבְרֵי הַקָּרְבָּן כְּנֶגֶד רָאשֵׁי אֵבָרָיו. וְהַמָּנוֹת צְוָּה לְהַחֲיוֹת בָּהֶם מוֹרֵי הַתּוֹרָה שֶׁיִּתְפַּלְּלוּ עָלָיו. וְקָרְבַּן הַתָּמִיד בָּא בַּעֲבוּר שֶׁלֹּא יִנָּצְלוּ הָרַבִּים מֵחֵטְא תָּמִיד וְעַל כֵּן צְרִיכִים כַּפָּרָה תָּמִיד (רמב"ן ויקרא א, ט. ועיין ריקאנטי פר' ויקרא ד"ה אם עולה). וְגַם הַכֹּהֵן הַמְכַפֵּר צָרִיךְ לִרְאוֹת אֶת הַמִּתְכַּפֵּר וּלְכַוֵּן לְכַפָּרָתוֹ. וְלָכֵן עָשׂוּ הַכִּיּוֹר בְּמַרְאוֹת הַצּוֹבְאוֹת, כִּי כְּשֶׁכֹּהֵן מַקְרִיב קָרְבַּן נָשִׁים, מִסְתַּכֵּל בַּכִּיּוֹר וְרוֹאֶה בּוֹ פַּרְצוּף הָאִשָּׁה הַמְּבִיאָה הַקָּרְבָּן (מצודת דוד (רדב"ז) מצוה שנ. ועיין ריקאנטי שם).

שבת סח.: עג. רמב"ם הל' שגגות פ"א-ב ופ"ו-ז, ספר המצוות מצות עשה ס"ט, סמ"ג עשין רנ"ג, יראים שס"ג.

משנה הלכות

חלב ודם או שגג באחותו או נידה, ואינו יודע איזה מהם פטור, אע"פ שיודע בודאי שעבר על לא תעשה שיש בו כרת, פטור מקרבן חטאת שנאמר (ויקרא ד, כג) 'אשר חטא בה' עד שמבורר לו וידע החטא[ז]. בעל ב' נשים נידות ואינו יודע איזה מהן, חייב קרבן[ח]. טעה בדבר מצוה כגון הוציא לולב ביו"ט שחל בשבת פטור מקרבן[ט].

שינוי במעמד החוטא. חטא כשהיה נשיא, ואחר כך עבר מנשיאותו, מביא כשעת החטא[י]. חטא כשהיה הדיוט ונתמנה להיות נשיא מביא כשעת החטא, אכל חצי זית חלב כשהוא הדיוט, ונתמנה להיות נשיא או להיפוך, אינו מצטרף ופטור מקרבן[יא].

פרטי הקרבן. וחטאת קבועה פירושו שמביא קרבן קבוע בין לעני ובין לעשיר[יב], והוא קדשי קדשים[יג], וטעון סמיכה[יד], ואינו טעון נסכים[טו]. ונוהג בזמן הבית בזכרים ונקבות.

ז. שם פ"ב ה"ג ופ"ח ה"ה. ח. שם פ"ב ה"ה. ט. שם ה"י. י. שם פט"ו ה"ט. יא. שם ה"י. יב. שם פ"א ה"ג. יג. שם הל' מעשה הקרבנות פ"א הי"ז. יד. שם פ"ג ה"ו. טו. שם פ"ב ה"ב.

מִצְוָה קכב

לְהָעִיד בְּבֵית דִּין (מִצְוַת עֲשֵׂה נ"ג)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְהָעִיד בִּפְנֵי בֵּית דִּין כָּל מִי שֶׁיּוֹדֵעַ עֵדוּת לַחֲבֵרוֹ וּבְקֵשׁ מִמֶּנּוּ לְהָעִיד, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא ה, א) 'וְהוּא עֵד אוֹ רָאָה אוֹ יָדָע אִם לוֹא יַגִּיד וְנָשָׂא עֲוֹנוֹ'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כִּי עַל פִּי שְׁנַיִם עֵדִים יָקוּם דָּבָר[א], וּמֶלֶךְ בְּמִשְׁפָּט יַעֲמִיד אָרֶץ[ב]. וְאִם אֵין אָדָם מֵעִיד לַחֲבֵרוֹ וְכוֹבֵשׁ עֵדוּתוֹ, הֲרֵי הוּא נִטְפָּל לְעוֹשֵׂי עֲבֵרָה וְנַעֲשֶׂה חָבֵר לְאִישׁ מַשְׁחִית, וַיַּפְסִיד הַמַּלְוֶה מְעוֹתָיו עַל יָדוֹ אוֹ שְׁאָר דָּבָר, הַכֹּל לְפִי עִנְיַן הָעֵדוּת. גַּם שֶׁהוּא מוֹרֶה בָּזֶה שֶׁכָּפַר בְּהַשְׁגָּחָתוֹ

משנה הלכות

קכב) דיני עדות. איש כשר להעיד ולא האשה[ג], כי אם במקומות ידועים מקבלין עדות אשה במקום שאין אנשים מצויין, כגון בעזרת נשים וכיוצא בזה[ד]. אינו חייב להעיד אלא בפני בית דין, ושיתבענו הבעל דין, או הבית דין[ה]. עד אחד מצוה להעיד בדיני ממונות וכיוצא בהן, שמביאו לידי שבועה, או פוטרו משבועה, ובמקום שאינו מועיל עדותו עבירה הוא לעד אחד להעיד, כהאי דטוביה חטא וזיגוד מינגד[ו].

אישים הפטורים מלהעיד. חכם גדול והבית דין פחות ממנו, בדיני ממונות אינו מחוייב לילך לפניהם, דעשה דכבוד התורה דוחה עשה דעדות, ובדיני נפשות ולאפרושי מאיסורא חייב, דאין חכמה ואין תבונה נגד ה'[ז]. כהן גדול אינו חייב להעיד אלא למלך[ח]. מלכי ישראל לא מעידים על אחרים ולא אחרים מעידים עליהם, מלכי בית דוד מעידין עליהם[ט].

עדות פסולה. הכותב עדותו פסול, דמפיהם ולא מפי כתבם[י], ולדעת ר"ת אם הוא יכול לדבר כשר, דראוי לבילה הוא, ואילם הכותב עדותו לדברי הכל פסול[יא]. רשע פסול להעיד[יב]. וכן אנשים בזויים פסולים מדבריהם, כגון האוכל בשוק לפני הכל, וההולכים

קכב) א. ע"פ דברים יט, טו. **ב.** ע"פ משלי כט, ד. **ג.** רמב"ם הל' עדות פ"ט ה"ב. חו"מ סי' ל"ה סי"ד. **ד.** רמ"א בחו"מ שם. **ה.** רמב"ם שם פ"א ה"א. חו"מ סי' כ"ח ס"א, ורמ"א שם. **ו.** הגהות מיימוניות שם פ"ה ה"א אות א'. חו"מ סי' כ"ח ס"א. **ז.** רמב"ם הל' עדות פ"א ה"ב. חו"מ שם ס"ה. **ח.** רמב"ם שם ה"ג. **ט.** שם פי"א ה"ט, ובהל' מלכים פ"ג ה"ג. **י.** רמב"ם הל' עדות פ"ג ה"ד. חו"מ שם סעי' י"א. **יא.** תוס' יבמות לא: ד"ה דחזו כתבא. **יב.** רמב"ם שם פ"י ה"א. חו"מ סי' ל"ד ס"א.

יִתְבָּרַךְ שְׁמוֹ, כִּי הוּא יִתְבָּרַךְ עַיִן רוֹאָה וְאֹזֶן שׁוֹמַעַת וְיוֹדֵעַ הַכֹּל (עיין אבות פ"ב מ"א), וְזֶה שֶׁכָּבֵשׁ עֲדוּתוֹ אֵינוֹ מַאֲמִין בְּהַשְׁגָּחָתוֹ. לְכָךְ נֶאֱמַר 'וְהוּא עֵד', דְּהוּא שְׁמוֹ שֶׁל הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב (ישעיה מב, ח) 'אֲנִי ה' הוּא שְׁמִי', וּכְתִיב (תהלים ק, ג) 'הוּא עָשָׂנוּ וְלוֹ אֲנַחְנוּ', וְהוּא בּוֹחֵן לִבּוֹת וּכְלָיוֹת יַעֲנִישֶׁנּוּ עַל זֶה, וְיִהְיֶה הַקּוֹלָר תָּלוּי בּוֹ (עיין רבינו בחיי ויקרא ה, א. ועיין אשל אברהם (בן חנין) מצוה קח).

סנהדרין לז. רמב"ם הל' עדות פ"א והל' שבועות פ"ט והל' שגגות פ"י, ספר המצוות מצות עשה קע"ח, סמ"ג עשין ק"ח, סמ"ק סי' רל"ח, חושן משפט סי' כ"ה.

מִצְוָה קכג

דִּין קָרְבָּן עוֹלָה וְיוֹרֵד (מִצְוַת עֲשֵׂה נ"ד)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְהַקְרִיב קָרְבָּן עוֹלָה וְיוֹרֵד עַל חֲטָאִים מְיֻחָדִים, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא ה, ז, יא) 'וְאִם לֹא תַגִּיעַ יָדוֹ דֵּי שֶׂה וְהֵבִיא וְגוֹ' שְׁתֵּי תֹרִים וְגוֹ'. וְאִם לֹא תַשִּׂיג יָדוֹ לִשְׁתֵּי תֹרִים וְגוֹ' וְהֵבִיא אֶת קָרְבָּנוֹ עֲשִׂירִת הָאֵפָה'.

משנה הלכות

ערומים בשוק, והאוכלים מצדקה של עכו"ם בפרהסיא[יג]. וכל העובר על איסור לאו שיש בו מלקות פסול לעדות[יד].

לא העיד מי שחייב להעיד. עבר ולא העיד כשתבעוהו בעל דין או בית דין ביטל עשה, ואם כיחש ונשבע שאינו יודע לו עדות, ואפילו אמר התובע הריני משביע לכל מי שיודע לי עדות וכבשו ואמר אמן, חייב להביא קרבן עולה ויורד[טו]. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים הראויים להעיד ולא בנקבות.

קכג) החייבים בעולה ויורד. על שש עבירות מביאין קרבן עולה ויורד, ואלו הן, הנשבע שבועת העדות בין במזיד ובין בשוגג וחוזר בתשובה, הנשבע שבועת ביטוי בשוגג, המצורע שנטהר, והיולדת, והטמא שאכל קודש בשגגה, ונכנס למקדש בשגגה[א]. על ד' מהם מביא בדלי דלות, כלומר עשירית האיפה[ב]. מצורע ויולדת אין מביאין עשירית האיפה[ג].

ידיעת החטא. חייבי חטאות בטומאת מקדש וקדשיו, גזירת הכתוב

יג. רמב"ם שם פי"א ה"ה. חו"מ שם סעי' י"ח. **יד.** רמב"ם שם פ"י ה"ב. חו"מ שם ס"ב. **טו.** רמב"ם הל' שבועות פ"ט ה"א, והל' שגגות פ"י ה"א וה"ד. **קכג) א.** רמב"ם הל' שגגות פ"י ה"א. **ב.** שם ה"ד. **ג.** שם ה"ב-ג.

וּפֵרוּשׁ ׳עוֹלָה וְיוֹרֵד׳ כְּלוֹמַר קָרְבָּן מְיֻחָד לֶעָשִׁיר שֶׁהוּא ׳עוֹלָה׳ מִנְּכָסָיו וְיֵשׁ לוֹ מָמוֹן הַרְבֵּה, וּמְיֻחָד לֶעָנִי שֶׁהוּא ׳יוֹרֵד׳ מִנְּכָסָיו כְּפִי הֶשֵּׂג יָדוֹ.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כִּי עִנְיַן הַקָּרְבָּן הוּא לְהַזְכִּיר הַחוֹטֵא וּלְהָשִׁיב אֶל לִבּוֹ כִּי הֵרַע מַעֲשָׂיו וְשֶׁיְּבַקֵּשׁ מְחִילָה לָאֵל עַל הֶעָשׂוּי, וְיִזָּהֵר עַל הֶעָתִיד. וּמֵחָכְמָתוֹ בָּרוּךְ הוּא וּמֵחָמְלָתוֹ וּמִידִיעָתוֹ קַלּוּת שֶׁל בְּנֵי אָדָם וּמְעוּט הֲבָנָתָם וְדַלּוּת כֹּחָם, הֵקֵל עֲלֵיהֶם הַכַּפָּרָה בַּחַטָּאִים הָאֵלֶּה לִהְיוֹת כְּפִי עֹשֶׁר בְּנֵי אָדָם וְעָנְיָם, לְפִי שֶׁכִּשְׁלוֹנָם קָרוֹב אֵצֶל בְּנֵי אָדָם. שֶׁאֵין סָפֵק אֲשֶׁר חֵטְא הַלָּשׁוֹן וְהַדִּבּוּר קָרוֹב וּתְמִידִי יוֹתֵר מֵחֵטְא הַמַּעֲשֶׂה, וְגַם עִנְיַן טֻמְאָה וְטָהֳרָה קָשֶׁה עַל בְּנֵי אָדָם לְהִזָּהֵר בָּהֶם. וּמֵהַתְמָדַת הָעִנְיָן וְקַלּוּתוֹ בְּעֵינֵי הֲמוֹן הָעָם הָיָה מֵחָסָדָיו בָּרוּךְ הוּא לִהְיוֹתָם מְבִיאִים כַּפָּרָה בֵּין בְּשׁוֹגֵג בֵּין בְּמֵזִיד וְאָנֻס, וְאוּלָם הַנִּכְשָׁל בָּהֶם יַעֲשֶׂה תְּשׁוּבָה בְּכָל כֹּחוֹ (חינוך). וְעַל דֶּרֶךְ הָרֶמֶז ׳עוֹלָה׳ הַיְנוּ הַחֵטְא שֶׁעוֹלָה לְקַטְרֵג עַל מִי שֶׁחָטָא, ׳יוֹרֵד׳ עַל יְדֵי הַקָּרְבָּן שֶׁהֵבִיא וְנִמְחָק עֲוֹנוֹ, וּמִזֶּה יִלְמֹד גַּם כְּשֶׁאֵין בֵּית הַמִּקְדָּשׁ קַיָּם לְהִתְוַדּוֹת וּבְבְכִי וְלִמְחֹק עֲוֹנוֹתָיו (עיר מקלט (לידא) מצוה קכה). וְ׳לֹא הִכְשִׁירָה הַתּוֹרָה הַתַּרְנְגוֹלִים לַמִּזְבֵּחַ מִפְּנֵי שֶׁהֵם בַּעֲלֵי זִמָּה׳ (רבינו בחיי ויקרא א, יד).

כריתות כו. רמב"ם הל' שגגות פ"י, ספר המצוות מצות עשה ע"ב, סמ"ג עשין רט"ז.

משנה הלכות

שצריך ידיעה בתחילה ובסוף, כלומר שידע שנטמא ויודע שזה קודש או מקדש, ואחר כך שכח שנטמא, או ידע שנטמא ונעלם ממנו שזה קודש ושוב נודע לו[ד].

דיני עני שהעשיר. עני שהביא קרבן עשיר יצא, עשיר שהביא קרבן עני לא יצא[ה]. הפריש מעות לקרבן עשיר והעני יקח שתי תורים או שני בני יונה, ויחלל עליהם המעות ויהנה מהן, עני שהפריש שתי תורים והעשיר יוסיף עליהם ויביא בהמה[ו]. והחינוך כאן כתב ׳עני והביא כשבה או שעירה לא יצא ידי חובתו, והטעם לפי שאחר שריחם האל ב"ה עליו ופטרו בכך אינו בדין שידחוק עצמו להביא ביותר ממה שתשיג ידו, ובזה יקנה כל מבין עצה לבלתי עשות הוצאות ביותר מן הראוי לו לפי ממונו, למען כי בו סיבה לגזול את הבריות כשמבקש לימודו ואינו מוצא׳

ד. שם פי"א ה"א. ה. שם פ"י הי"ג. ו. שם ה"י.

מִצְוָה קכד

דִּינֵי מְלִיקָה (לֹא תַּעֲשֶׂה ע׳)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לַכֹּהֵן הַמּוֹלֵק חַטַּאת הָעוֹף שֶׁלֹּא יַבְדִּיל רֹאשׁוֹ מֵהַגּוּף, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא ה, ח) ׳וּמָלַק אֶת רֹאשׁוֹ מִמּוּל עָרְפּוֹ וְלֹא יַבְדִּיל׳. וְכָל אָדָם מִיִּשְׂרָאֵל שֶׁהִבְדִּיל נַמֵּי עוֹבֵר בְּלָאו זֶה.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כֵּיוָן שֶׁעַל יְדֵי הַחֵטְא נִבְדַּל חֵם וְחָלִילָה מֵאֱלֹקֵי יִשְׂרָאֵל, וְעַל יְדֵי הַקָּרְבָּן חוֹזֵר וּמִתְקַשֵּׁר בּוֹ, וְלָכֵן לֹא יַבְדִּיל עוֹד. וּלְפִי שֶׁהַחוֹטֵא הִקְשָׁה עָרְפּוֹ לְיוֹצֵר כֹּל יִתְבָּרַךְ שְׁמוֹ לְפִיכָךְ קָרְבָּנוֹ נַעֲשֶׂה מִמּוּל עָרְפּוֹ, לְהַכְנִיעוֹ שֶׁלֹּא יִקְשֶׁה עוֹד. וּמֵאַחַר שֶׁנִּכְנָע רָאוּי הוּא לְהִדּוּר קָרְבָּן, וְלָכֵן ׳לֹא יַבְדִּיל׳, כִּי כְּשֶׁרֹאשׁ הָעוֹף דָּבוּק עִמּוֹ הוּא יוֹתֵר מְהֻדָּר, וְרָאוּי לָנוּ לְהַדֵּר קָרְבָּנוֹ שֶׁל עָנִי בְּכָל כֹּחֵנוּ, דַּי לוֹ בַּעֲנִיּוּתוֹ, אֵין לָנוּ לְהוֹסִיף בְּדַלּוּתוֹ לִפְחֹת תֹּאַר קָרְבָּנוֹ. עוֹד טַעַם לְמִלִּיקָה בְּגוּפוֹ שֶׁל כֹּהֵן מִפְּנֵי שֶׁהוּא חָשׁוּב

משנה הלכות

עכ״ל. ובמנחת חינוך תמה עליו עיין שם. ונוהג בזמן הבית בזכרים ונקבות חוץ מקרבן שבועת העדות שאין נוהג בנקבות, שאינן בת עדות.

והעובר ולא הקריב קרבנו ביטל עשה זו.

קכד) מעשה המליקה. מצות מליקה כהן עולה על הכבש, ופונה לקרן דרומית מזרחית, ובחטאת העוף בקרן דרומית מערבית[א] וכל מקום במזבח כשר[ב]. אוחז בשתי רגלי העוף בין ב׳ אצבעותיו ושתי אגפיה בין שתי אצבעותיו, ומותח צוארה אל רוחב שתי אצבעותיו[ג], וחותך בציפורנו ממול ערפו המפרקת וחוט השדרה בלא רוב בשר[ד].

דיני לא יבדיל. וחותך השני סימנים ולא יבדיל הראש מן הגוף, ואם הבדיל פסול ולוקין עליו[ה]. ודעת רש״י[ו] דלא יחתוך רק סימן אחד, ואם חתך טפי הוה הבדלה, והרמב״ם[ז] והסמ״ג והחינוך סבירא להו דמותר לחתוך כל השני סימנים, כיון שעל כל פנים נשאר מחובר בבשר. לא הבדיל בשעת מליקה והבדיל אחר כך קודם הזאה, ואפילו לאחר הזאה קודם מיצוי הדם, עובר בלאו והקרבן פסול[ח].

שאר מעשי ודיני חטאת העוף. אחר מליקה אוחז בעוף ומזה דמו למטה

קכד) א. רמב״ם הל׳ מעשה הקרבנות פ״ו ה״כ, ופ״ז ה״ו. **ב.** שם פ״ז ה״ט. **ג.** שם ה״ח. **ד.** שם פ״ו הכ״ג. **ה.** שם פ״ז ה״ו. **ו.** חולין כא: ד״ה ואינו מבדיל בסימן אחד. **ז.** שם, ועיין כסף משנה שם. **ח.** מנחת חינוך.

כַּמֵּת, לְפִי שֶׁמִּבָּשְׁתּוֹ וְהַכְנָעָתוֹ פָּנָיו לְמַטָּה וְרֹאשׁוֹ כָּפוּף, וְהַכֹּל דּוֹרְסִים עַל מוּל עָרְפּוֹ. עַל כֵּן יֵחָשֵׁב כִּנְמָלָק מִמּוּל עָרְפּוֹ וּכְהָרוֹג יֵחָשֵׁב, וְרָמַז לוֹ בְּאָמְרוֹ 'וּמָלַק אֶת רֹאשׁוֹ' וְגוֹ'. וְלֹא עוֹד אֶלָּא שֶׁמֵּחֲסְרוֹן מְזוֹנוֹ נִתְמַעֵט דָּמוֹ וְלַחוּתוֹ עַד שֶׁכִּמְעַט אֵין לוֹ דָּמִים, כִּי צָפַד עוֹרוֹ עַל עַצְמוֹ, וְזֶה הוֹרָה הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ שֶׁלֹּא יִתְקַבֵּל דָּמוֹ בִּכְלִי, כִּי אִם 'וְנִמְצָה דָמוֹ עַל קִיר הַמִּזְבֵּחַ' (ע"פ ויקרא א, טו). גַּם רָמַז כִּי דַּם הֶעָנִי מִתְמַצֶּה מִדַּאֲגָתוֹ בְּקִירוֹת לִבּוֹ בְּהִרְהוּר דַּלּוּתוֹ (אלשיך ויקרא א יד-טו).

זבחים סד: סה. חולין כא: רמב"ם הל' מעשה הקרבנות פ"ז, ספר המצוות לא תעשה קי"ב, סמ"ג לאוין.

מִצְוָה קכה

לֹא יָשִׂים עָלֶיהָ שֶׁמֶן (לא תַּעֲשֶׂה ע"א)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא יָשִׂים הַכֹּהֵן שֶׁמֶן בְּמִנְחַת חוֹטֵא עָנִי, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא ה, יא) 'לֹא יָשִׂים עָלֶיהָ שֶׁמֶן'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זַ"ל (מנחות ו.) 'תַּנְיָא ר' שִׁמְעוֹן אוֹמֵר בְּדִין הוּא שֶׁתְּהֵיֶה מִנְחַת חוֹטֵא עָנִי טְעוּנָה שֶׁמֶן וּלְבוֹנָה וּנְסָכִים כְּדֵי שֶׁלֹּא יְהֵא חוֹטֵא נִשְׂכָּר, וּמִפְּנֵי מָה אֵינָהּ טְעוּנָה שֶׁלֹּא יְהֵא קָרְבָּנוֹ מְהֻדָּר'. וְאָמַר הַגָּאוֹן (מו"נ ח"ג פמ"ו) 'חֹסֶר הַנּוֹי וְהָרֵיחַ מִן הַחוֹטֵא כְּאִלּוּ

משנה הלכות

מחוט הסיקרא נגד חוט המזבח במערבית דרומית, וממצה שאר הדם בקיר התחתון ויורד ליסוד[ט]. ומיצוי הדם מעכב, והעוף נאכל לכהנים[י]. ונוהג בזמן הבית בזכרי כהונה, וכל אחד מישראל שהבדיל חטאת העוף לוקה (ועיין לעיל מצוה קט"ו בעולת העוף).

קכה) מעשה מנחת חוטא. מנחת חוטא מביא עשרון סולת חיטים לא פחות ולא יותר, ומיעוטו מעכב את כולו[א]. ולא יתן עליה שמן ולבונה[ב]. ואם גיבלה במים כשרה, ד'חרבה' לא נאמר אלא משמן[ג]. טעונה הגשה במערב כנגד חודה של קרן דרומית

ט. רמב"ם שם. **י.** שם ה"ז. **קכה) א.** רמב"ם הל' מעשה הקרבנות פי"ב ה"ה. **ב.** שם ה"ז. **ג.** שם הל' פסולי המוקדשין פי"א הי"ד.

יְעוֹרֲרֵהוּ לִתְשׁוּבָה. גַּם שֶׁיֵּאָמֵר לוֹ לִגְנוּת מַעֲשֶׂיךָ הָיָה קָרְבָּנְךָ חָסֵר מִכֻּלָּם׳ עַד כָּאן לְשׁוֹנוֹ. וְתָמְהוּ הַמְפָרְשִׁים דִּבְדִינֵי מְלִיקָה בְּחַטַּאת הָעוֹף כְּתִיב (ויקרא א, יז) ׳וְלֹא יַבְדִּיל׳, וּפֵרְשׁוּ חַז״ל (עיין ויק״ר ג, ה) כְּדֵי שֶׁיְּהֵא קָרְבַּן הֶעָנִי מְהֻדָּר, אַל תְּבָהֵל לְהָשִׁיב, דִּתְרֵי מִינֵי עֲנִיּוּת יֵשׁ וּשְׁתֵּי סְבוֹת יֵשׁ לוֹ. יֵשׁ עָנִי כְּר׳ חֲנִינָא בֶּן דּוֹסָא שֶׁדַּי לוֹ בְּקַב חָרוּבִין מֵעֶרֶב שַׁבָּת לְעֶרֶב שַׁבָּת[ד], וְהוּא נוֹלַד בְּמַזָּלוֹ הֶעָנִי דְּהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא רוֹצֶה לְיַסְּרוֹ כְּדֵי לְהַנְחִילוֹ מֵרֹב טוּב הַצָּפוּן לַצַּדִּיקִים, וְעָנִי כָּזֶה אֵינוֹ דַּלֵּי דַּלּוּת דַּעֲנִיּוּת מַעֲבִירוֹ עַל דַּעַת קוֹנוֹ, וְאֵיךְ יְבִיאוֹ הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא הֶחָפֵץ לְהַצְדִּיקוֹ לִידֵי כָּךְ, אֶלָּא הֲוָה בְּקָרְבַּן עוֹף. אֲבָל עָנִי מִסִּבָּה שְׁנִיָּה הוּא בְּדַלֵּי דַּלּוּת דְּ׳סָלֶף בִּגְדִים יְשָׁדֵם׳[ו] וּמֵחֲמַת שֶׁרֹב דְּרָכָיו מְקַלְקָלִים וְדַרְכּוֹ מְסֻלָּף כָּל כָּךְ אֲזַי הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מְיַסְּרוֹ בְּדַלֵּי דַּלּוּת, וְכוֹלֵי הַאי וְאוּלַי. וְלָכֵן בְּדַלּוּת אַדְּרַבָּה צְוּתָה הַתּוֹרָה שֶׁיְּהֵא קָרְבָּנוֹ מְהֻדָּר, אֲבָל בְּדַלֵּי דַּלּוּת דְּוַדַּאי הוּא בְּסִבַּת חֵטְא לֹא יְהֵא קָרְבָּנוֹ מְהֻדָּר (נחלת בנימין (אשכנזי) מצוה קכ״ו קכ״ז).

מנחות נט: רמב״ם הל׳ מעשה הקרבנות פי״ב, ספר המצוות ל״א תעשה ק״ב ק״ג, סמ״ג ל״אוין שכ״ח שכ״ט.

משנה הלכות

מערבית, ואינה טעונה תנופה[ז]. ולדעת הרמב״ם[ח] ורש״י[ט] הקמיצה אינה טעונה צפון, והתוס׳ בזבחים[י] מספקא להו.

איסור נתינת שמן. נתן עליה שמן בין קודם קמיצה ובין על הקומץ פסלה, ואינו עובר אלא לאחר שקדשה בכלי[יא]. ושיעורו בכזית[יב]. נפסלה המנחה ואח״כ נתן עליה שמן לדעת הרמב״ם[יג] עובר, ורבינו תם חולק בזה[יד]. נתן שמן על שיריה אינו עובר[טו]. נתן עליה שמן מצד אחד, אם יכול לסלק הקמח עם השמן אזי מוסיף קמח אחר להשלים השיעור וכשר, כן פשיטא ליה למנחת חינוך. ולדידי קצת צריך עיון בזה דילמא יש לומר כיון שנפסל מקצתו כבר נפסל כולו, וקצת ראיה יש מדברי התוס׳ שכתבו נתן מצד אחד שמן ומצד אחד לבונה פטור על הלבונה, כיון דמנחה פסולה. ועיין מנחת חינוך מה

ד. ע״ע חינוך מצוה קכד. **ה.** ברכות יז: **ו.** ע״פ משלי יא, ג. **ז.** שם הל׳ מעשה הקרבנות פי״ב ה״ו. **ח.** שם הי״ב. **ט.** זבחים סג: ד״ה מה חטאת טעונה צפון. **י.** שם ד״ה מה חטאת טעונה צפון. **יא.** מנחת חינוך. **יב.** עיין מנחת חינוך אות ד׳ מרמב״ם הל׳ פסולי המוקדשין פי״א הי״ב. **יג.** שם הל׳ מעשה הקרבנות פי״ב ה״ח, עיין מנחת חינוך אות ה׳. **יד.** תוס׳ מנחות ס. ד״ה יכול בשני כהנים. **טו.** רמב״ם הל׳ פסולי המוקדשין פי״א הי״א.

מִצְוָה קכו

לֹא יִתֵּן עָלֶיהָ לְבֹנָה (לֹא תַּעֲשֶׂה ע"ב)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לָתֵת לְבוֹנָה בְּמִנְחַת חוֹטֵא עָנִי, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא ה, יא) 'לֹא יִתֵּן עָלֶיהָ לְבֹנָה'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁכָּתַבְתִּי בַּמִּצְוָה הַקּוֹדֶמֶת. גַּם כִּי 'לְבֹנָה' פֵּרוּשׁוֹ מִלְּשׁוֹן לָבָן, וְאָמְרוּ (קהלת ט, ח) 'בְּכָל עֵת יִהְיוּ בְגָדֶיךָ לְבָנִים', וְהַחֵטְא הוּא הֵפֶךְ זֶה דְּאָדָם הוּא, כְּמוֹ שֶׁאָמְרוּ (ישעיה א, יח) 'אִם יִהְיוּ חַטָּאֵיכֶם כַּשָּׁנִים כַּשֶּׁלֶג יַלְבִּינוּ'. וּבְבֵית הַמִּקְדָּשׁ הָיוּ תּוֹלִין לָשׁוֹן שֶׁל זְהוֹרִית וּכְשֶׁנִּתְכַּפֵּר לָהֶם נִתְלַבֵּן[א]. וְהַאי שֶׁהֵבִיא בְּדַלֵּי דַּלּוּת לְרֹב סְלָפָיו וַעֲדַיִן לֹא

שהקשה בזה, וי"ל דסבירא להו כיון דנפסל נפסלה כל המנחה, וצריך עיון. נתן כלי שיש בו שמן או לבונה על גביה אינו עובר ולא פסול[טז]. ונוהגת בזמן הבית בזכרי כהונה, ולדעת המנחת חינוך בכל אישי ישראל.

קכו) איסור נתינת לבונה. דיני המצוה, החוטא שמביא מנחה לא יתן עליה לבונה, בין קודם קמיצה ובין על הקומץ, ואם נתן עליה לבונה לוקה[ב]. ולוקט הלבונה אם יכול והמנחה כשרה להקריב[ג]. נתן עליה שמן ולבונה כאחת לוקה שתיים[ד], וכן אם הקדים ונתן הלבונה, ואח"כ השמן[ה]. אבל נתן עליה שמן ואח"כ לבונה פטור על הלבונה, דכבר נפסלה המנחה לדעת רבינו תם, אבל לדעת הרמב"ם חייב (עיין לעיל מצוה קכ"ה המחלוקת בזה). ואינו עובר אלא משעה שנתקדשה בכלי[ו]. נתן על השיריים לאחר שנקמץ אינו עובר[ז]. הנותן פחות מכזית לבונה אינו עובר ואין המנחה פסולה[ח], אפילו אינו יכול לחזור וללקטה[ט]. ובשאר דינים השמן והלבונה אחד הוא.

הנכנס בין אצבעותיו בשעת קמיצה. ודע דבגמרא ביומא (מז:) בעי 'הא דביני בינים מהו', פירוש כשקומץ המנחה ונכנס מהסולת בין האצבעות אי הוא בכלל קומץ או שיריים, ולא איפשטא האבעיא שם, והרמב"ם לא פסק כברייתא זו, והאריכו האחרונים בזה וגם אני בעניותי בס"ד. אבל לכולי עלמא כהן הקומץ מחוייב להדביק אצבעותיו זו לזו כל מה שאפשר שלא יכנס

טז. שם הל' מעשה הקרבנות פי"ב ה"ח. **קכו) א.** יומא סז. **ב.** רמב"ם הל' מעשה הקרבנות פי"ב ה"ז-ח. **ג.** שם הל' פסולי המוקדשין פי"א ה"י. **ד.** הל' מעשה הקרבנות פי"ב ה"ח. **ה.** ואם ליקט הלבונה לפני נתינת השמן עיין במנחת חינוך. **ו.** מנחת חינוך. **ז.** רמב"ם הל' פסולי המוקדשין פי"א הי"א. **ח.** שם הי"ב. **ט.** מנחת חינוך.

נִתְכַּפֵּר לוֹ כָּל חֶטְאוֹ עַד שֶׁיִּהְיֶה לָבָן. וְעַל זֶה רָמְזָה הַתּוֹרָה שֶׁשָּׁנְתָה הַכָּתוּב, דְּבַעֲשִׁירוּת וְדַלוּת כְּתִיב (ויקרא ה, י) 'מֵחַטָּאתוֹ אֲשֶׁר חָטָא', וּבְדַלֵּי דַלוּת נֶאֱמַר (שם, יג) 'עַל חַטָּאתוֹ'[יא], וְרָמְזָה הַתּוֹרָה דְּ'עַל חַטָּאתוֹ' הוּא דַּהֲוָה, וְלֹא 'מֵחַטָּאתוֹ' דִּכְבָר, לָכֵן 'לֹא יִתֵּן עָלֶיהָ לְבֹנָה'.

מראה מקומות כמצוה הנ"ל.

מִצְוָה קכז

חֹמֶשׁ לְמוּעָל בַּקָּדָשִׁים (מִצְוַת עֲשֵׂה נ"ה)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁכָּל הַנֶּהֱנֶה מִן הַהֶקְדֵּישׁ אוֹ אָכַל תְּרוּמָה בְּשׁוֹגֵג יְשַׁלֵּם קֶרֶן וְחֹמֶשׁ וְאָשָׁם, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא ה, טו-טז) 'נֶפֶשׁ כִּי תִמְעֹל מַעַל וְגוֹ' וְהֵבִיא אֶת אֲשָׁמוֹ וְגוֹ'. וְאֵת אֲשֶׁר חָטָא מִן הַקֹּדֶשׁ יְשַׁלֵּם וְאֶת חֲמִישִׁתוֹ יוֹסֵף עָלָיו'.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כְּדֵי לְהַרְחִיק אֶת הָאָדָם מִקְּדְשֵׁי הַשֵּׁם וְיִהְיוּ נוֹהֲגִים בָּהֶם קְדֻשָּׁה רַבָּה וּמַעֲלָה, וְיִתְרַחֲקוּ מִן הַקָּדָשִׁים כְּדֵי שֶׁלֹּא יְטַמְּאוּ

משנה הלכות

ביניהם מקמח הקומץ, ולדעת קצת פוסקים כהן כחוש פסול לקמוץ כיון שנכנס מקומץ בין האצבעות, והרמב"ם ועוד מתירין בזה. ולכולי עלמא אם לא הדביק והרחיק אצבעותיו זה מזה וקמץ פסל. והמרומי שדה ביומא שם נעלמו מיניה בשעת כתבו דברי הרמב"ם (מעשה הקרבנות פי"ג הי"ג), ודברי המאירי בגמרא יומא שם, וצריך עיון גדול. ונוהג בזמן הבית בזכרי כהונה.

קכז) דין מעילה. הנהנה מן ההקדש בשוגג בין קדשי מזבח ובין קדשי בדק הבית בשוה פרוטה מעל[א]. ובכלל קדשי בדק הבית חרמי כהנים וחרמי שמים[ב].

כפרתה. סדר כפרתו, משלם קרן וחומש ומביא קרבן איל זכר בן שנה בשני סלעים או יותר (ולא פחות), ומקריבו אשם ומתכפר לו, והוא הנקרא אשם מעילות[ג]. ואין ממשכנין לחייבי אשמות[ד].

י. עיין פרדס מנם צדק צדקה צדיק מצוה קכז לא תעשה עג. **יא.** עיין רש"י ויקרא שם, יג. וכריתות כז: **קכז) א.** רמב"ם הל' מעילה פ"א ה"א. **ב.** משנה למלך שם פ"ה ה"א, עיין מנחת חינוך. **ג.** רמב"ם שם פ"א ה"ג. **ד.** שם הל' מעשה הקרבנות פי"ד הי"ז.